



PUTUSAN
Nomor 5728 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **DORTJE REPI;**
2. **MAXIE ASSA (suami dari Tergugat I),** keduanya bertempat tinggal di Lingkungan IX, Kelurahan Ranomea, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Roosje R. Nonutu, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Penasihat Hukum Roosje R. Nonutu, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Sam Ratulangi 21, Nomor 100, Kelurahan Titiwungan Selatan Lingkungan I, Kecamatan Sario, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2023;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

L a w a n

1. **Ny. POPPY POLII MAWEY,** bertempat tinggal di Kebantenan II, Nomor 21, Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta;
2. **VICTOR HAROLD POLII,** bertempat tinggal di Jalan Mepati, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
3. **NOVA MEIKO POLII,** bertempat tinggal di Kelurahan Pinalang, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 5728 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **SESCA NANCY POLII**, bertempat tinggal di Bulevar Hijau, Blok D.1/37, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
5. **MICHAEL ROBIN ACHTUR POLII**, bertempat tinggal di Jalan H. Kom GG Nusantara 10 Lk, Kelurahan Rajabasa Raya, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;
6. **FRANCIS POLII**, bertempat tinggal di Pinaling, Kelurahan Pinalang, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada R. Youdhea S. Kumoro, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum R.S. Kumoro, S.H., & *Partners*, beralamat di Perumahan Wale Manguni Indah, Blok M, Nomor 16, Kelurahan Kombos Timur, Lingkungan VII, Kecamatan Singkil, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2022;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Amurang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I sampai dengan VI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa sebidang tanah dan bangunan berdiri di atasnya terletak di Kelurahan Ranomea, Lingkungan IX, dengan luas ± 256 (dua ratus lima puluh enam meter persegi) dengan batas-batas:

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 5728 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Kelurahan Mukuan Repi;
Timur : Jalan Kelurahan;
Selatan : Kelurahan Repi Kantu;
Barat : Kelurahan Akay Piay/saluran air;

adalah harta warisan dari almarhum Ishak Polii yang merupakan hasil pembagian dari orang tua almarhum Ishak Polii yang bernama almarhum Eliezer Polii dan almarhumah Anna Poli pada tahun 1970;

3. Menyatakan sebagai hukum Penggugat I sampai dengan VI adalah ahli waris dari almarhum Ishak Polii dan sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa sebagaimana tersebut di atas;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah masuk menguasai/menduduki tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II masing-masing bersama barang-barangnya, berikut siapa saja yang menerima hak dari pada mereka untuk keluar/mengosongkan bidang tanah objek sengketa dan bangunan tersebut di atasnya, jika perlu dengan bantuan alat-alat keamanan negara dan menyerahkannya kepada Penggugat I sampai dengan VI dalam keadaan pemeliharaan yang baik;
6. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat baik materiil Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah), maupun imateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Amurang dalam perkara ini;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini;

II. Subsidiar:

Mohon keadilan, seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat cacat hukum;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 5728 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Gugatan Penggugat kabur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Amurang telah memberikan Putusan 57/Pdt.G/2023/PN Amr, tanggal 14 Desember 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.290.000,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Amurang tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 14/PDT/2024/PT MND, tanggal 2 April 2024, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 14 Desember 2023, Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Amr, yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 14 Desember 2023, Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Amr, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa sebidang tanah dan bangunan berdiri di atasnya terletak di Kelurahan Ranomea, Lingkungan IX, dengan luas 256 m² (dua ratus lima puluh enam meter persegi) dengan batas-batas:

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 5728 K/Pdt/2024



Utara : Kelurahan Mukuan Repi;
Timur : Jalan Kelurahan;
Selatan : Kelurahan Repi Kantu;
Barat : Kelurahan Akay Piay/saluran air;

Adalah harta warisan dari almarhum Ishak Polii yang merupakan hasil pembagian dari orang tua almarhum Ishak Polii yang bernama almarhum Eliezer Polii dan almarhumah Anna Polii pada tahun 1970;

3. Menyatakan sebagai hukum Penggugat I sampai dengan VI adalah ahli waris dari almarhum Ishak Polii dan sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa sebagaimana tersebut di atas;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah masuk menguasai/menduduki tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II masing-masing bersama barang-barangnya, berikut siapa saja yang menerima hak dari pada mereka untuk keluar/mengosongkan bidang tanah objek sengketa dan bangunan tersebut di atasnya, jika perlu dengan bantuan alat-alat keamanan negara dan menyerahkannya kepada Penggugat I sampai dengan VI dalam keadaan pemeliharaan yang baik;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
7. Menghukum Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 3 April 2024 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 April 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Amr *juncto* 14/PDT/2024/PT MND, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amurang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 5728 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 30 April 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 April 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 14/PDT/2024/PT MND, tanggal 2 April 2024;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Amr, tanggal 14 Desember 2023;
4. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat dalam kasasi untuk membayar biaya perkara ini dalam semua tingkat peradilan;
5. Mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 21 Mei 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah membaca dan mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan memori kasasi dan kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah mengenai kepemilikan tanah objek sengketa beserta bangunan di atasnya seluas $\pm 256 \text{ m}^2$ (dua ratus lima puluh enam meter persegi) yang terletak di Kelurahan Ranomea, Lingkungan IX;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 5728 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, tanah objek sengketa adalah milik Tergugat I dan Tergugat II, yang merupakan warisan dari orang tua Tergugat I yaitu almarhum Marten Luter Repi dan Almarhumah Johana Polii dimana orang tua Tergugat I mendapatkan tanah objek sengketa dari Eliezer Polii berdasarkan pemberian kompensasi sebesar Rp132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) pada tahun 1973;
- Bahwa terbukti pula, Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 1994 sampai dengan sekarang, yang mana berarti tanah objek sengketa telah dikuasai Para Tergugat lebih dari 20 (dua puluh) tahun, dilakukan dengan iktikad baik dan terus menerus, tanpa ada yang mempermasalahkan hingga diajukannya gugatan *a quo* pada tahun 2022, sehingga dengan demikian perbuatan Para Tergugat adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: DORTJE REPI dan kawan, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 14/PDT/2024/PT MND, tanggal 2 April 2024, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Amr, tanggal 14 Desember 2023, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. DORTJE REPI dan 2. MAXIE ASSA (suami dari Tergugat I)** tersebut;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 5728 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 14/PDT/2024/PT MND, tanggal 2 April 2024, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Amr, tanggal 14 Desember 2023;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh Syamsul Ma'arif, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Lucas Prakoso dan Agus Subroto, Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rechtika Dianita, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Lucas Prakoso

Syamsul Ma'arif

Ttd./

Agus Subroto

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 5728 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Rechtika Dianita

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 5728 K/Pdt/2024